Proposta di modifica del contratto di concessione rep. n. 1842 del 4 aprile 2019

VIANOVA SOSTA S.p.A. Via Guido Monaco 118 — 52100 Arezzo Cap. soc. euro 2.600.000 i.v. — C.F. e P.IVA 02114730511 — Reg. Imprese Arezzo AR-186344 PEC vianovasosta@legalmail.it — tel. 0575 30.44.10

Nostro prot. 1102/2026/DG

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

Spett.le COMUNE DI PIETRACALMA Settore Lavori pubblici e mobilità Alla c.a. del dirigente ing. Fabrizio Landucci e, per conoscenza, al Sig. Sindaco e al Segretario generale comune.pietracalma@postacert.toscana.it

Arezzo, 18 luglio 2026

Oggetto: concessione parcheggi e servizi di mobilità nel centro di Pietracalma — proposta di modifica del contratto e istanza di atto aggiuntivo ai sensi dell'articolo 20 del contratto e degli articoli 189 e 190 del d.lgs. n. 36/2023.

Con la presente la scrivente, in qualità di concessionaria del servizio di sosta a pagamento e dei servizi di mobilità nel centro di Pietracalma in forza del contratto in oggetto, formula proposta di modifica del rapporto concessorio e chiede l'apertura del procedimento per la stipula del relativo atto aggiuntivo.

1. Ragioni della proposta

Dal secondo esercizio di gestione la domanda di sosta si è collocata stabilmente al di sotto dell'assunto del piano economico-finanziario asseverato del 15 febbraio 2019. La contrazione, avviatasi nel 2020 per effetto delle misure di limitazione della mobilità e proseguita negli anni immediatamente successivi, ha raggiunto nel punto di minimo una riduzione del 30 per cento rispetto all'assunto di piano e non è stata riassorbita: il recupero registrato negli ultimi esercizi non ha riportato i volumi sui valori dell'offerta. A ciò si è aggiunta, dal 2024, la modificazione della struttura dell'offerta di sosta nell'area urbana. Si tratta, ad avviso della scrivente, di circostanze estranee alla sfera di controllo del concessionario e non prevedibili alla data dell'offerta.

Il quadro di gestione che ne è risultato non consente il rientro degli investimenti eseguiti alle condizioni originarie e rende necessario un intervento di riequilibrio, che la scrivente propone di realizzare non con la mera revisione dei parametri, ma con un ampliamento del perimetro del servizio in grado di generare ricavi nuovi, coerente con gli obiettivi di mobilità sostenibile dichiarati dall'Amministrazione.

2. Contenuto della proposta

La proposta si articola in tre linee di intervento, che formano un progetto unitario e non frazionabile: la sostenibilità economica di ciascuna linea dipende dalle altre due, e l'accoglimento parziale priverebbe l'iniziativa del proprio equilibrio. Si chiede pertanto che l'atto aggiuntivo le recepisca congiuntamente.

Linea 1 — Nuovi stalli e infrastruttura di ricarica. Realizzazione e messa in esercizio di 420 stalli aggiuntivi a pagamento, distribuiti tra l'area ex Foro Boario, Via delle Fonti, Piazzale Sant'Agostino, il livello -2 del parcheggio in struttura di Porta Nuova e alcuni tratti di Via Cavour, con contestuale installazione di 12 colonnine di ricarica per veicoli elettrici (24 punti di ricarica) presidiate dalla piattaforma di gestione della sosta già in esercizio. Il costo complessivo dei lavori, delle forniture e degli impianti è quantificato in euro 4.600.000, corrispondente a un'incidenza dell'11,98 per cento sul valore stimato della concessione posto a base di gara. Il dettaglio tecnico è contenuto nell'elaborato allegato sub 2. Quanto alle ragioni che, ai sensi dell'articolo 20.3 del contratto, giustificano l'affidamento delle prestazioni aggiuntive alla scrivente, si osserva che i nuovi stalli e le colonnine

devono essere governati dal medesimo sistema di gestione oggi in esercizio, del quale la scrivente detiene le licenze d'uso e il protocollo di comunicazione VNX-2: l'esecuzione da parte di un operatore diverso imporrebbe un secondo sistema di controllo sul medesimo perimetro, con duplicazione degli apparati e delle centrali, e non è pertanto praticabile.

Linea 2 — Riequilibrio economico-finanziario. Riconoscimento di un contributo pubblico in conto impianti di euro 3.200.000, da erogare in tre quote annuali a stato di avanzamento dei lavori, e introduzione di una garanzia comunale di ricavi minimi pari a euro 2.100.000 annui, riferita ai ricavi da tariffa e da abbonamenti dell'intera concessione. La garanzia opera come clausola di conguaglio a saldo: nulla è dovuto dal Comune negli esercizi in cui i ricavi effettivi raggiungono la soglia, mentre negli esercizi di scostamento il Comune integra la sola differenza. Per la sua struttura la clausola non comporta l'assunzione di un obbligo di prestazione ulteriore né incide sull'allocazione dei rischi: essa si limita a riportare i ricavi sul valore già assunto dal piano di gara, e resta pertanto neutra rispetto all'assetto contrattuale.

Linea 3 — Durata. Proroga di sei anni del termine di scadenza, con conseguente slittamento dal 30 giugno 2037 al 30 giugno 2043. L'estensione della durata è la conseguenza necessaria dei nuovi investimenti: essendo il rientro assicurato unicamente dai ricavi di gestione, l'allungamento del periodo di sfruttamento economico costituisce l'unico strumento tecnicamente disponibile per il recupero del capitale, e la sua misura corrisponde al tempo occorrente al rientro.

3. Ulteriore proposta: servizio di gestione energetica degli edifici comunali

La scrivente propone inoltre di ricomprendere nell'atto aggiuntivo il servizio di monitoraggio e gestione energetica degli edifici comunali (istituti scolastici, uffici, palestra comunale), con telecontrollo dei consumi, conduzione degli impianti termici e interventi di efficientamento a carico del concessionario, remunerati sul risparmio conseguito. Il servizio si innesta sulla piattaforma di telecontrollo già realizzata per la sosta e sul centro operativo di Via delle Fonti, che gestisce oggi sensori, varchi e pannelli informativi: si tratta quindi della naturale estensione di un presidio tecnologico già attivo nell'ambito della concessione, e non di un servizio nuovo. Il perimetro proposto e i dati di consumo sono descritti nella scheda allegata sub 4.

4. Valore della modifica

Il valore incrementale complessivo della modifica proposta, determinato come somma dei ricavi aggiuntivi attesi sull'orizzonte residuo e del contributo pubblico richiesto, è pari a euro 9.840.000. Il calcolo analitico, con la ripartizione per componente, è contenuto nel prospetto allegato sub 3.

5. Richieste

Si chiede pertanto a codesta Amministrazione di:

1. avviare il procedimento per la stipula dell'atto aggiuntivo con il contenuto sopra descritto;
2. adottare la determinazione di riconoscimento del contributo in conto impianti e della clausola di ricavi minimi;
3. procedere agli adempimenti di pubblicità eventualmente necessari con riferimento ai lavori e alle forniture della Linea 1;
4. definire il procedimento entro il 30 settembre 2026, termine oltre il quale la scrivente non potrebbe garantire i prezzi delle forniture acquisiti dai propri fornitori né l'avvio del cantiere nella stagione utile.

Nella disponibilità a illustrare la proposta in ogni sede istruttoria, e a fornire ogni ulteriore elemento che gli uffici ritenessero necessario, si porgono distinti saluti.

Allegati: 1) relazione illustrativa della proposta; 2) elaborato tecnico degli interventi e planimetrie; 3) prospetto del valore incrementale; 4) scheda del servizio di gestione energetica; 5) bilancio 2025 e rendiconti di gestione 2020-2025.

VIANOVA SOSTA S.p.A. L’Amministratore delegato ing. Marco Belfiore